

עין משפט
נר מצוה

צא א מיי פ"א מהל'
מנן הלכה ט:
צב ב טו"ע א"ח סי' קנ:
ג (טו"ע ע"א):
צג ד מיי פ"ב מהלכות
עדות הלכה ה סמג
לאזין טו:



רבינו הגנאל

ראששין ממתינ' אמאי תאני ר' מאיר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש, לאביי דאמר אין אדם טועה ולא כלום יאכל עד סוף שש, דהא קיימא לן אך חלק מחצי היום איסורו של חמץ, וללישנא אחרינא דאביי כו'. ולרבא אליבא דר' מאיר דאמר אדם טועה שתי שעות, מתחלת חמש לא יאכל, למה אמר רבי מאיר אוכלין כל ה', וכן לר' יהודה מתחלת ד'. ופוקי' בהא אליבא דר' יהודה, הא אוקימ' לגבי עדות דלא טעי איניש בין שעה ה' לו', רבה' חמה במזרח ובו' חמה במערב, וכל שכן ד' דודאי לא טעי בו'. ואסיקנא תרגמה אבבי בין לדידה בין אליבא דרבא עדות מסורה לזרזין, חמץ לכל מסור, ולפיכך עבדו רבנן הרחקה, ואתא רבא לאוקומי טעמא דר' יהודה משום דקסבר אין ביעור חמץ אלא שריפה, ונחדו דרבוי ואוקמה גזרה משום יום המעונן. אסקינן במחלוקת דר' מאיר ור' יהודה בעדות, דמשום טעותן היא, כך מחלוקת בחמץ, קמשמע לן דשניא דשני שנויי נינהו וסמיכני עלייהו. אמר רב שימי בר אשי, לא שנו דטעו אלא בשעות, כלומר אחד אומר כך וכך שעה ביום, [ואחד אומר כך וכך שעה ביום] אבל אחד אומר קודם הנץ החמה, ואחד אומר אחר הנץ החמה עדותן בטלה, כי עדות מכחשת היא, וכענין הזה פירשנו למעלה כי בכל מקום שהטעות דחריה, העדות בטלה היא.

יב:

ניבול כולא שית. לאו דוקא כולה שית דהא כריך לשרוף מוך שש^א: **ולךך** לישנא דאדם טועה ושעוה ומשעוה ניבול עד סוף חמש. אפי' טעה בשתי שעות היה יכול להקשות ניכול עד סוף חמש^ב שצחמש חמה במזרח ובשצב חמה במערב:

בשית חמה בי קרנתא קאי. הקשה ריב"א לאזני דאמר לר' יהודה דאמר אדם טועה חצי שעה ותלינן הטעות בשניהן אס כן אחד חומר צה' ואחד חומר בשצב אחאי עדותן בטלה כיון דאין הכירא בתחילת שש לו' נימא האי דקאמר ו' בסוף ה' והאי דקאמר ו' בתחילת ו' ועובדא הוי בפלגא דשית וטועה כל אחד חצי שעה וי"ל דהא דקאמר שית חמה צי קרנתא קאי וטעו צין תחילת שש לו' היינו חמץ דלכל מסור אבל עדות מסורה לזרזין אי נמי הך שניוא דקאמר צי קרנתא קאי לית ליה לאציי^ג:

אימתי שלא בשעת ביעורו. פירש הקונטרס שלא בשעת ביעורו ששש ובשעת ביעורו מכלאן ואליך ופרין הואיל ובשעת ביעורו השצתמו ככל דצר ימתין עד שצב וקשה לר"ת היכי ימתין עד שצב לנבערו הא אסקינן לעיל (ד' י:) דגזר ר' יהודה בשעת איסורו לנזדוק דילמא אחי למיכל מיניה^ד ועוד שעת ביעורו דמתני' היינו שש^ה ועוד דמנותר יליף ר' יהודה ו' דחמץ בשריפה ונותר אחר איסורו טעון שריפה וכמו כן חמץ^ו ומפר"ט דשלא בשעת ביעורו היינו אחר שש שרוב העולם מצבעין שש כמיקון חכמים^ז (ו) וטעם משום דליף מנותר^ח והיינו לאחר איסורו אבל בשעת ביעורו דהיינו שש^ט כיון שאינה מורה לנבערו אלא מדרבנן השצתמו ככל דצר^י וכן איתא צירושלמי פרק כל שעה: **ארבע** זמן סעודה אכל היא. לא טיך האי טעמא אלא לענין אכילה^י אבל לענין עדות לא^{יא}:

רבן

תלמידי חכמים ששית מאכל כל אדם והאמר רב פפא רביעית זמן סעודה לכל היא אלא איפוך רביעית מאכל כל אדם חמישית מאכל פועלים ישישית מאכל תלמידי חכמים מכאן ואילך כוזרק אבן לחמת אמר אביי לא אמרין אלא דלא טעים מידי בצפרא אבל טעים מידי בצפרא לית לן בה אמר רב אשי כמחלוקת בעדות כך מחלוקת בחמץ פשיטא היינו הך דאמרינן הא קא משמע לן^א שינויי דשגינן שינויא הוא ולא תימא תנאי היא^ב אמר רב שימי בר אשי לא שנו אלא בשעות אבל אחד אומר קודם הנץ החמה ואחד אומר אחר הנץ החמה עדותן בטיילה פשיטא אלא דאחד אומר קודם הנץ החמה ואחד אומר בתוך הנץ החמה עדותן בטיילה הא נמי פשיטא מהו דתימא תרוייהו חדא מילתא קאמרי והא דקאמר

חמש לשצב כדקאמר חמש חמה במזרח כו' והאי דקאמר תולין כל חמש ר' יהודה לטעמיה דאמר באידך פירקין (דף כא.) אין ביעור חמץ אלא שריפה הילכך אסרו רבנן צאכילתו כדי שיהא לו פנאי ללקט עצים צינתיים ואי שרית ליה כל חמש אינו מזכר אבל עכשיו דתלי ליה רמי אנפשיה ומדכר ללקט: **אימסי**. אחי חומר אין ביעור חמץ אלא שריפה: **שלא בשעס** ביעורו. בתחילת שש וכל שש דאכתי מדאורייתא שרי^א אבל בשעת ביעורו שצב שהוא מזהיר מן המורה השצתמו ככל דצר וטורח זה למה אס אין לו עאים ימתין עד שעת ביעורו וישציתנו ככל דצר: **יום המעונן**. שצין חמה זורחת ואין יכולין לנזדוק בחמה: **זמן סעודה לכל היא**. והכל בקאיס צה: לודים ולסטים רעבתנים הן אלא שהליסטים נעורין כל הלילה וישנים שחרית שעה ראשונה ואוכלין בשניה: **יורשין**. לאו משום רעבתנות אלא הואיל ולא עמלו צו: **כמחלוקס**. דרבי מאיר ור' יהודה צעדות משום דלרבי יהודה טעי אינשי טפי כך מחלוקת צמתניתין נמי צחמץ משום דלר' יהודה טעי אינשי טפי וצין לר' מאיר וצין לר' יהודה דלא מרחקי כולי טעומא כדאמרן צעדות למר שתי שעות ולמר שלש שעות^א: **משום שניויא דשגינן**. חמץ לכל מסור דלא תימא תנאי היא כי קשיא לך מתני' דסנהדרין ומתני' דהכא לא תימא תנאי היא אליבא דר' מאיר ור' יהודה דתנא דמתני' סבר לר' מאיר אדם טועה שעה אחת ולר' יהודה אדם טועה שמים ומנא דסנהדרין סבר לר"מ אדם טועה שמים ולר' יהודה שלש אלא ודאי כאותו מחלוקת של שס כך הוא כאן אלא משום דחמץ לכל מסור הוא. א"כ כי קשה לך לר' יהודה דאמר התם אין טעות צין חמש לשצב משום חמה והכא אמר טעו לא תימא תנאי היא אלא כטעמו שס כך טעמו כאן אלא שחמץ לכל מסור אי נמי משום יום המעונן: לא שנו. הך דסנהדרין אלא שהעידו על השעות אבל הוציאו צפיהס שס הנין החמה אין כאן טעות אלא כז: **צפוך הנין**. כשמתחיל הנין:

אור לארבעה עשר פרק ראשון פסחים

אלא צין יממא לליילא לא טעו אינשי. ולצתריה יהבינן ליה רביעית חמישית וששית ולנבעל חמש יהצינן לקמיה רביעית ושלשית ושניה ולצתריה ששית. ואכתי הוי לן למיתב ליה אלא הא פריש רבי יהודה צהדיא^א צצין חמש לשצב לא טעו שצחמש חמה במזרח ובשצב במערב.

וכל הנך טעומא דיהצינן להו ה"מ לאזליניהו ולמפטריניהו מקטנלא אבל מ"מ משעה כשהחם אחד מהן צאומה שעה לצדה ובשל אחריה מיד בטלה העדות ואפי' לא החם בטעות שלפניו דהא כי אמרו ליה לנבעל ג' שלשית ורביעית וחמישית עמנו היית והלכך לומר צניה הוי אלא שטעימי הרי נחלקה עדותן שאס צניה הוי המעשה אין כאן אלא עד אחד דהא צזינו אמר צחמש וצין שנייה לחמישית לא טעו: **ניכול עד סוף ששית**. דהא מן המורה אינו אסור אלא משעברו שש ורבנן למה^א הוא דעבדו הרחקה צמדי דלא טעו אינשי ציה: **עדום מסורה לזרזיוס**. אין אדם צא להעיד על הנכס אלא"כ צקי בשעות לפי שידוע הוא שסופו להדרש דצרישה וחקירה אבל חמץ על הכל מוטל ושאינו צקי בשעות טועה צהן: **צחמש חמה במזרח ובשצב במערב**. וחמץ אינו אסור אלא בשצב ואין טעות צין חמש לשצב: **אי הכי שש נמי ניכול**. דהא שש עדיין לא נטתה חמה לצד מערב אלא צאמנעו הרקיע וצריחמה תחמיה צראש כל אדם ואין צל נוטה לא לכאן ולא לכאן אלא תחמיו: **יומא**. חמה: צי קרנתא קאי. צאמנעו הרקיע קרובה לנטות למזרח וקרובה לנטות למערב ואין עומדין עליה. ולהכי נקט לישנא דצי קרנתא ולא נקט צי מעיצי דדרוס קאי לפי שגלגל חמה שחמה סוצבת צו עגול הוא ודבר עגול אין חילוק ארבע רוחות ניכר צו ומזרחו מתעגל עד חצי דרומו וחצי צפוונו ומיחוי פלגי דרוס צפוק מזרח ואלש מערב: **מסחילת ארבע לא ניכול**. דהא טעי שש וחמש וארבע: ומשני שמעי' ליה לרבי יהודה דאמר צין חמש לשצב לא טעו וכו"ש ארבע: **עדום מסורה לזרזין**. והילכך מודי צה רבי יהודה דלא טעו צין חמש לשצב אבל חמץ לכל מסור וטעו ומייהו כולי האי לא טעו ולאש"ג דטעו צין תחילת שלש לסוף חמש דהיינו שלש שעות לא טעו צין סוף ארבע לתחיל' שצב לאסריניהו צד' משום שצב אש"ג דאיכא צציר משלש משום דאיכא היכירא צחמה: **ורצא אמר**. טעמא דר' יהודה צחמץ לאו משום טעומא היא דלא טעו אינשי צין

הלכה

מסורת הש"ס

א) שצנת נב: וש"נ,
ב) נלקמן כא. כו: ממורה לד,
ג) שצנת י. נע"ש,
ד) כפתות נח:,
ה) סנהדרין נב., ו) נעיל יא:,
ו) נלקמן ס:,
ח) נעס,



הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ניכול וכו' למה להו דעבוד:
ב) ד"ה אימתי וכו' מדאוריית' שרי הס"ד:
ג) ד"ה כמחלוקת וד"ה משום דריא:
ד) רוב' ד"ה אימתי וכו' חממש וטענבם משום:



מוסף רש"י

לודים. חומה שקורין קליני'ש ואוכלי אדם הן והס רעבתנין (שבת י.) יורשין. יורשי הון רב שלא טרמו צו ואין עסקי'ס ודואזין לטוט אחר מוונות ולעסוק צמלאכה (שם). כשזורק אבן לחמת. קשה לגוף, ולי נראה לא קשה ולא יפה (שם), לא שנו אלא בשעות. דמר סבר טעי אינש הוי ומר סבר לא טעי כולי האי (סנהדרין נב.). אבל אחד אומר קודם הנץ החמה. סימן מובהק הוא ואין לטעות צהנן החמה צמך שהיא זורחת (שם).



מוסף תוספות

א. קודם שיכנס בחיובא אורייתא. מוס' שאנן.
ב. דבין חמש לשבע לא טעי אינשי.
ג. [ד]לאביי בין סוף ה' לפלגא דשית לא טעי אינשי וכן בין ו' לפלגא דשית.
ד. הוא הדין נמי שלא לשרפו מהך גזירה. מוס' הלא"ש.
ה. והי"נ יש לו להיות כך. מוס' שאנן.
ו. אבל קודם איסורו לא שס.
ז. שאז רגילים העולם לבעור. מוס' הלא"ש.
ח. והכי פריך, אי"כ אמאי יהבינן ליה שעה אחת ללקט בה עצים, הא בשש צצי לבערו, דהשבתו בכל דבר. מוס' רי"פ. ט. דרמי אנפשיה זמן אכילתו. מוס' הלא"ש. י. וטעי שפיר בין רביעית לאחרות. מוס' רי"פ.